CONTRATO DE LICENCIA DE USO DE SOFTWARE (MODALIDAD MVP / SaaS)

En la ciudad de **Charata, Provincia de Chaco**, a los **27 días del mes de febrero de 2026**, entre:

1. **EL PROVEEDOR: Sergio Javier De Filippi**, en representación de la solución tecnológica **Don Cándido IA / 9001app** (en adelante, "Agrobicudfa – Don Cándido"), con domicilio legal en Charata, Chaco.
2. **EL CLIENTE: _____**, CUIT _____, con domicilio en _____, representado en este acto por _____.

Ambas partes acuerdan suscribir el presente Contrato de Licencia sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA – OBJETO Y LICENCIA

EL PROVEEDOR otorga a EL CLIENTE una licencia de uso de software **limitada, no exclusiva, intransferible y onerosa** de la plataforma tecnológica **"Agrobicudfa – Don Cándido"**. El uso está destinado exclusivamente a la gestión organizacional y administrativa bajo lineamientos de calidad en el sector agroindustrial.

SEGUNDA – NATURALEZA DEL SERVICIO (PRODUCTO MÍNIMO VIABLE - MVP)

EL CLIENTE declara conocer y aceptar que la plataforma se encuentra en fase de **MVP**. Esto implica que el software está en etapa de validación operativa y evolución constante. EL PROVEEDOR se reserva el derecho de modificar o añadir funcionalidades para mejorar el sistema sin previo aviso, siempre que no se altere la esencia del servicio.

TERCERA – ARQUITECTURA SaaS MULTI-TENANT

La plataforma se presta bajo la modalidad de **Software como Servicio (SaaS)** con arquitectura **Multi-tenant**. Esto implica:

1. **Infraestructura Compartida:** El software reside en servidores y bases de datos compartidos técnicamente entre múltiples usuarios, garantizando el aislamiento lógico y la privacidad mediante credenciales individuales.
2. **Núcleo Común:** Las actualizaciones y parches de seguridad se aplican al núcleo del sistema de forma simultánea para todos los usuarios.
3. **Acceso Remoto:** El acceso es exclusivamente vía web o aplicación móvil; no se entrega código fuente ni instaladores locales.

CUARTA – CONDICIONES ECONÓMICAS

El canon mensual por el uso de la licencia en etapa MVP se fija en la suma de u**$ 1250 doalres pagaderos adelantados.**

- **Ajustes:** El precio podrá ser revisado trimestralmente por el contexto inflacionario o al lanzarse la versión comercial definitiva.

QUINTA – ALCANCE Y SOPORTE

El servicio incluye acceso a la plataforma y actualizaciones evolutivas. El soporte técnico se regirá estrictamente por lo establecido en el **ANEXO I** de este contrato. No se incluyen desarrollos a medida ni consultoría de implementación ISO 9001 presencial, salvo acuerdo por separado.

SEXTA – RESPONSABILIDAD SOBRE RESULTADOS (ISO 9001)

EL CLIENTE reconoce que la plataforma es una **herramienta de soporte**. EL PROVEEDOR **no garantiza** la obtención de certificaciones de calidad (ej. ISO 9001), ya que el éxito de estas depende exclusivamente de la gestión interna y el cumplimiento de los procesos por parte de EL CLIENTE.

SÉPTIMA – LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

EL PROVEEDOR no garantiza la ausencia total de errores. La responsabilidad económica total del PROVEEDOR ante cualquier reclamo se limita, como máximo, al monto abonado por EL CLIENTE en los últimos **tres (3) meses** anteriores al hecho que originó el reclamo.

OCTAVA – PROPIEDAD INTELECTUAL

La estructura, código fuente, algoritmos de IA, interfaces y bases de datos son propiedad intelectual exclusiva de **Sergio Javier De Filippi**. EL CLIENTE adquiere únicamente un derecho de uso temporal.

NOVENA – CONFIDENCIALIDAD Y DATOS

Ambas partes mantendrán estricta confidencialidad. EL CLIENTE es responsable de la veracidad de los datos cargados y de mantener sus propios respaldos externos de información crítica durante esta fase MVP.

DÉCIMA – VIGENCIA Y RESCISIÓN

El contrato es de renovación mensual automática. Cualquiera de las partes podrá rescindirlo mediante preaviso escrito con una antelación mínima de **30 días**.

UNDÉCIMA – JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de **Charata, Chaco**.

ANEXO I: POLÍTICA DE SOPORTE TÉCNICO (ETAPA MVP)

El soporte técnico tiene como objetivo resolver incidencias directas del funcionamiento de la plataforma y se brindará bajo las siguientes condiciones:

1. **Canales de Atención:** El único canal oficial para soporte será [Insertar Email o WhatsApp de Soporte].
2. **Horarios:** De lunes a viernes de 08:00 a 18:00 hs. Las consultas recibidas fuera de este horario serán procesadas el siguiente día hábil.
3. **Tipos de Soporte Incluido:**
    - Errores de acceso a la plataforma.
    - Fallas en el guardado o procesamiento de datos por parte del sistema.
    - Consultas breves sobre el uso de funcionalidades existentes.
4. **Exclusiones (No incluido):**
    - Capacitación técnica a personal nuevo de EL CLIENTE (se cotiza por separado).
    - Configuración de redes, hardware o internet de EL CLIENTE.
    - Asesoramiento legal o normativo sobre las cláusulas de la norma ISO 9001 (esto constituye consultoría técnica).
5. **Tiempo de Respuesta:** EL PROVEEDOR se compromete a dar una respuesta inicial a las incidencias críticas en un plazo de 24 a 48 horas hábiles.